

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 과세사실판단자문사무처리규정(국세청 훈령 제2695호)

◇ 제·개정 이유

- 과세사실판단자문 관련 업무개선사항 등을 반영하고 제도 운영과정에서 확인된 규정의 미비점을 보완

◇ 주요내용

- 자문위원회 구성 개선(§6②)
 - 2급지 세무서 자문위원회 운영사항을 반영하여 위원 구성 개선
- 위원의 제척 사유 확대(§8①)
 - 과세사실판단자문을 신청한 과의 공무원뿐만 아니라 업무에 관여한 자로 제척 사유를 확대하여 자문제도의 공정성을 강화
- 자문 신청제외 대상 추가(§10①)
 - 본청·지방국세청 감사 관련 자문신청 대상을 명확화
- 자문 신청방법 개선(§12)
 - 자문신청 시 납세자 의견서를 제출하도록 관련 규정 마련
- 본청 자문대상 확대(§14②)
 - 자문신청이 새로운 유형의 사실관계와 관련하여 판단이 필요한 경우 본청에서 자문할 수 있도록 자문대상 확대
- 자문 심의제외 사유 추가(§15①)
 - 공무원 간 이견이 있는 신청(감사 등)의 경우 피신청인 의견이 없는 경우 심의제외할 수 있도록 사유 추가
- 기타 개정 사항
 - 의견서 제출에 따른 별지서식 신설
 - 그 밖의 서식 정비